



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/450/2022
מס' בקשה: 4/294/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין אורי
שלומאי

- | | |
|-----------------|----------------|
| התובעים: | 1. שטרן ירון |
| | 2. שטרן תרצה |
| | הזוהר 10, שוהם |
| | נגד |
| הנתבעים: | 1. שוהם רונן |
| | 2. שוהם חנה |

באמצעות עו"ד ליאור גבאי
עזרא, רחובות

פסק דין

1. האם יש להורות לנתבעים לשנות את אופן הוספת החלונות במסגרת עבודת הרחבת דירתם, שלפי הנתען פוגעת במראה חזית הבית השותף ובדירות התובעים? זו השאלה העומדת במרכזה של תביעה זו.

הרקע לתביעה

2. הצדדים הם בעלים של דירות בבית המשותף ברחוב הזוהר 10, שוהם הידוע גם כגוש 6854 חלקה 30 (להלן: **הבית המשותף**). התובעים הם הבעלים של דירת גן והנתבעים הם הבעלים של דירה בקומה הראשונה, הממוקמת מעל דירת התובעים.
3. יצוין כבר כעת כי הבית המשותף הוא בית מורכב הכולל חמישה מבנים בהם 4 מבני מגורים, 9 כניסות ו-72 דירות (ועוד מבנה המשמש כחדר שנאים), המצויים ברחוב קדם 333-א33 והזוהר 10, 12, 14, 16. כמו כן, לבית המשותף המורכב תקנון מוסכם במסגרתו נקבע כי תתמנה נציגות בכל מבנה וכן תתמנה "נציגות על" של הבית המשותף.
4. ביום 29.5.2022 החליטה הוועדה המקומית שוהם לאשר את בקשת הנתבעים להרחיב את דירתם לפי בקשה להיתר שהגישו הכוללת תוספת שטח עיקרי, שטח שירות ושינויים פנימיים וזאת חרף התנגדות התובעים לבקשה. במסגרת נימוקי ההחלטה נקבע, בין היתר, ש"לא נמצא סימוכין תכנוניים של פגיעה בנראות חזית המבנה בעקבות החלון המבוקש בבקשה. יתר הטענות בהתנגדות הינן קנייניות או נזיקיות ולא תכנוניות". כמו כן, נקבע כי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/450/2022
מס' בקשה: 4/294/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ההיתר יונפק 30 יום לאחר משלוח ההחלטה למתנגד- (התובע) והבנייה לא תבוצע דרך החצר התובעים. התובעים הגישו ערר לוועדת הערר לתכנון ובנייה מחוז מרכז ובו נטען בין היתר שהחלונות המבוקשים בבקשה להיתר הם לא חלונות שקיימים כרגע ועל כן יש חריגה מחזית המבנה וסטייה מתקנון הבית המשותף לפיו בעל דירה לא רשאי לעשות שינויים ותיקונים ללא הסכמת האספה הכללית. כמו כן, נטען כי נוכח ריבוי החלונות וגודלם יש פגיעה בפרטיות של דירת התובעים. לאחר הדיון בוועדה במסגרתו יושבת ראש הוועדה קבעה, בין היתר, כי "אין לנו סמכות מעבר למה שקבע המחוקק. סמכותנו מוגבלת על פי החוק ואנחנו לא דנים במה שלא בסמכותנו", התובעים קיבלו את המלצת הוועדה והערר נמחק, בהסכמת הנתבעים ללא צו להוצאות (החלטה מיום 15.11.2022).

תיאור השטח מושא התביעה ועבודת הבנייה לפי ההיתר

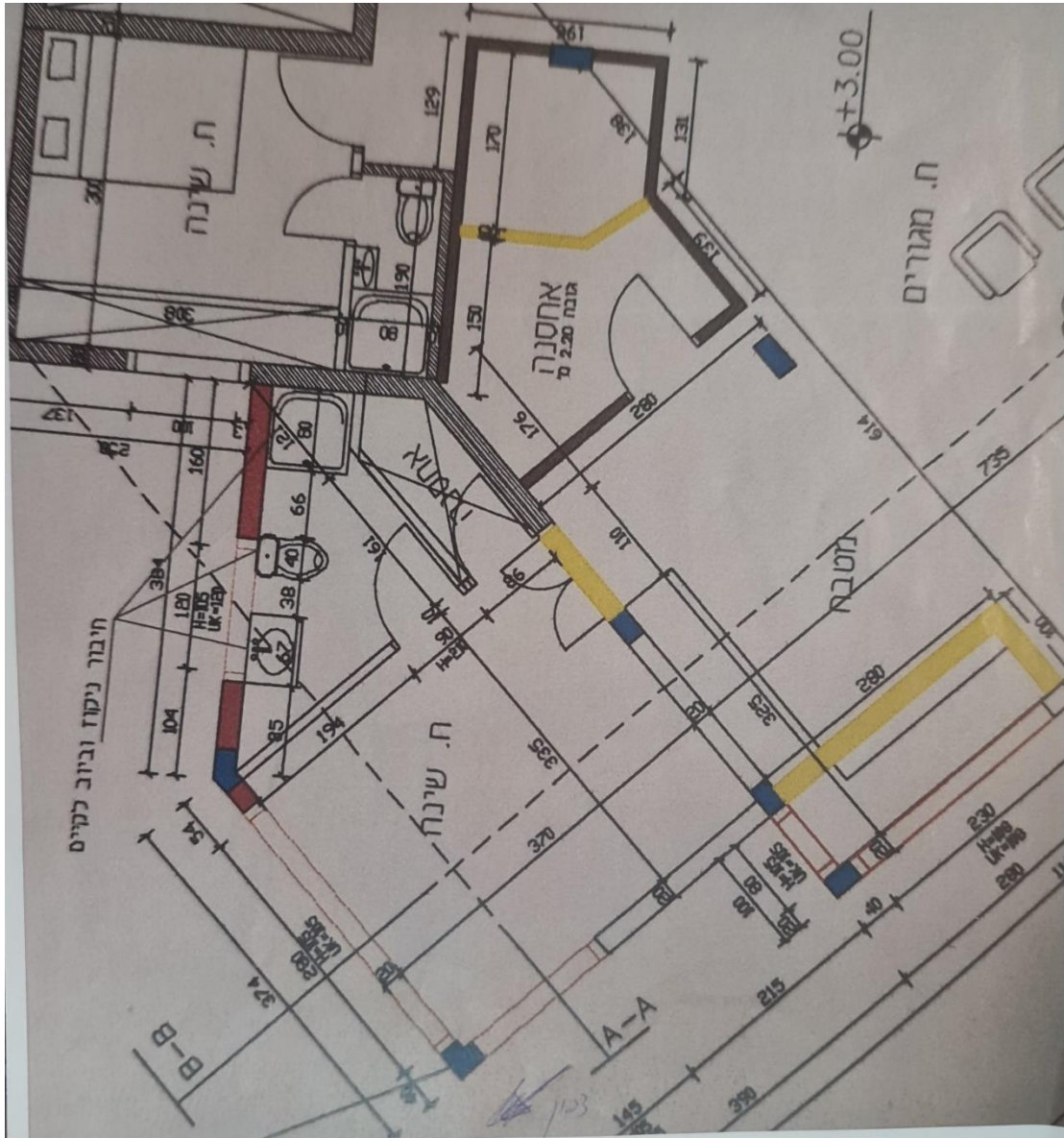
5. כאמור, דירת התובעים היא דירת גן המצויה מתחת לדירת הנתבעים. נכון ללפני ההרחבה, ניתן להתבונן בחלק הצפון-מזרחי של גינת התובעים דרך חלון חדר הילדים של הנתבעים המצוי מעל הגינה. ההרחבה המדוברת מצויה בחלק הצפון-מערבי של דירת הנתבעים, כאשר בחלק המערבי אין חלונות וחזותו דומה מאוד לחזות קירות הבית המשותף ואילו בחלק הצפוני פעורים שני חלונות- האחד המשמש למעשה פתח כניסה בגובה: 2.10 מ', אורך: 0.80 מ' והשני חלון בגובה: 1.50 מ' ואורך: 0.80 מ'.
6. עבודת ההרחבה בדירת הנתבעים לפי ההיתר היא, כאמור על גבי הרחבה דומה שבוצעה בדירת התובעים (עוד לפני שהתובעים רכשו את הדירה) ובה מבקשים הנתבעים לבנות לעצמם חדר שינה ולצידו שירותים ומקלחת. כמו כן, במסגרת ההיתר שונה מיקום המטבח. לצורך הדיון אתמקד בחלונות לפי התוכנית שהם למעשה מושא התביעה דנא (שכן התובעים אינם מתנגדים לעצם הבנייה), ולצורך כך אפנה לתרשים ההרחבה לפי ההיתר (החלונות מסומנים בקו אדום/כתום):



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/450/2022
מס' בקשה: 4/294/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



עינינו הרואות כי במסגרת ההיתר אושרו 5 חלונות ולהלן תיאורם ממערב לצפון וצפון מזרח: 1. חלון בחזית פונה לכיוון מערב ממטבח דירת הנתבעים (אורך: 2.30 מ', גובה: 1.05 מ'); 2. חלון צדדי לכיוון צפון היוצא גם כן ממטבח הנתבעים (אורך: 0.80 מ', גובה: 1.05 מ'); 3. חלון בחזית לכיוון מערב היוצא מחדר השינה של הנתבעים (אורך: 1.45 מ', גובה: 1.05 מ'); 4. חלון חדר השינה לצד צפון (אורך: 2.80 מ', גובה: 1.05 מ'); 5. חלון היוצא מחדר השירותים והמקלחת של הנתבעים לכיוון צפון מזרח (אורך: 1.20 מ', גובה: 1.05 מ').



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/450/2022
מס' בקשה: 4/294/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7. ביום 12.7.2023 אף קיימתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים (ללא ב"כ הנתבעים שלא התייצב בשל התראה קצרה לביקור) במהלכו הודגמו לי המיקום והגודל של החלונות באמצעות בנייה פרוביזורית. את הביקור שיקפתי בפרוטוקול כלהלן:

"ביום 12.7.2023 התקיים ביקור במקום בהסכמת הצדדים. במסגרת הביקור התקיים תחילה סיור בדירת הנתבעים שכיום מצויה בשיפוצים. החלונות המדוברים מושא התביעה הם מעל כיור המטבח (המצוי מעל לפרגולת התובעים) ובתוספת שנבנית שלושה חלונות (חלון שירותים ועוד שני חלונות רגילים). כמו כן הבחנתי בחדר בנוי ממנו נשקף חלון לכיוון חצר התובעים.

לאחר הביקור (בדירת הנתבעים – א"ש) שהתקיים במעמד צד אחד הזמנתי את התובע לדירת הנתבע. לאחר מכן ירדנו לחצר הנתבעים כשבמרבית הסיור הנתבעים שהו בפאתי החצר בסמוך לכניסה הצדדית. בתוספת הבניה של התובעים קיימת דלת (עם תריס גלילה) ולידו חלון וכן חלון שירותים.

יצוין כי במסגרת הביקור השתתפו שכנים נוספים שאינם חלק מהתביעה אך לטענתם הם נגד שינוי פני החזית וכן הביעו חשש ממטרדי רעש והיזק ראייה".

8. יצוין כי בעת הביקור במקום בניית מיקום החלונות טרם החלה וגם קשה היה להבחין בפגיעה הנטענת בדירת התובעים. ואולם, מאז שנערך הביקור במקום הבנייה התקדמה ובינתיים נבנו החלונות מושאי התביעה. כמו כן, במסגרת דיון ההוכחות נטען באשר למראה החזיתות במבננים אחרים שגם בהם נבנו תוספות בהיתר. משכך, ובהתאם לסמכותי לפי סעיף 75(א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: **החוק**) ביום 20.8.2023 ערכתי סיור נוסף במקום שלא בנוכחות הצדדים (להלן: **הביקור הנוסף**).

להלן תמונות הממחישות את החלונות בצד מערב כפי שעלה בידי לצלם במסגרת הביקור הנוסף:



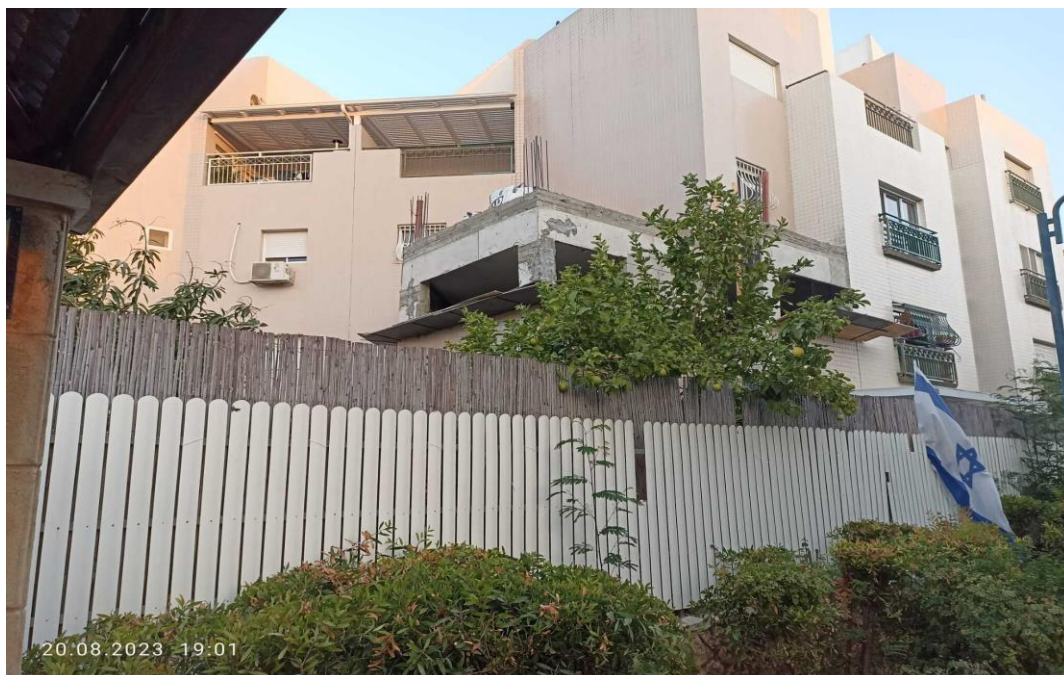
מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/450/2022
מס' בקשה: 4/294/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



ולחלון החלון בצד צפון:





מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/450/2022
מס' בקשה: 4/294/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כתבי התביעה וההגנה וההשתלשלות הדיונית

9. ביום 16.11.2022 הגישו התובעים, המייצגים את עצמם, כתב תביעה נגד הנתבעים ובו מספר סעדים: תשלום השתתפות בעלויות בנייה, פיצוי כספי, ערבות בנקאית לפיצוי עבור נזקים, וצו עשה. אומר בתמצית כי התביעה הכספית היא בגין שימוש שהנתבעים ביקשו לעשות בתוספת הבנייה שנבנתה בדירת התובעים לצורך תוספת דומה בדירתם וכן התבקש פיצוי בגין נזקי זילות מדירת הנתבעים לדירת התובעים בשנת 2019 ובשנת 2022. יצוין כבר כעת כי לאחר הדיון שהתקיים ביום 4.5.2023 נעתרו התובעים להמלצתי למחוק חלק מהרכיבים מכתב התביעה בשל העדר סמכות עניינית לדון בהם ועמדו רק על התביעה למתן צו עשה. במסגרת רכיב זה נטען כי הנתבעים קיבלו היתר בנייה לבצע הרחבה בדירתם על גבי הרחבה שבוצעה בדירת התובעים. ואולם, במסגרת ההיתר אושר לפתוח מספר חלונות רב, באופן אשר יגרום שינוי מהותי בחזית המבנה וזאת בניגוד לתקנון הבית המשותף וכן תיווצר פגיעה קשה בפרטיות דירת התובעים המצויה כאמור מתחת לדירת הנתבעים. משכך, ביקשו התובעים להורות על "שינוי ותיקון ההיתר שניתן ולהחזירו למצב שישקף את חזית המבנה כפי שהיא היום" ולחילופין "במידה ויבחרו הנתבעים להתחיל בבניה...להורות על אטימת החלונות שנבנו" (סעיף 43 לכתב התביעה).
10. בכתב ההגנה מטעם הנתבעים נטען שהתובעים מבקשים למנוע מהנתבעים לקדם הרחבת דירה כשבידם היתר בנייה וזאת לאחר שהנתבעים בעצמם בנו בשטחם ללא היתר פרגולה וכנגדה הוצא צו הריסה. טענות התובעים בעניין הבנייה נדחו ע"י וועדות התכנון וכעת, כך נטען, מבקשים התובעים לנסות ולסכל את הבנייה באמצעות טענות משוללות יסוד. לגופם של דברים הנתבעים הכחישו כי הם חבים תשלום לתובעים באשר לעבודות הבנייה שנעשו בדירתם וגם אם יש בכך דבר, אופן החישוב שבכתב התביעה שגוי מיסודו; כמו כן נטען כי התובעים לא הוכיחו שהרטיבות בדירתם היא כתוצאה מליקויים בדירת הנתבעים; כמו כן, נטען כי לנתבעים טענות בקשר לפרגולה הבנויה בחצר דירת התובעים אשר גורמת נזקים לנתבעים בדירתם, ואף על פי שהוצא צו להריסת הפרגולה התובעים התמהמהו עם הריסתה ותחת זאת הגישו תביעה נגד הנתבעים.
11. כאמור, לאחר הדיון ביום 4.5.2023 התובעים ביקשו למחוק את כלל רכיבי התביעה מלבד רכיב הבנייה המיועדת והסעד למתן צו עשה. הנתבעים מנגד טענו שעל התובעים למצות את תביעתם בבית משפט השלום הואיל וכלל רכיבי התביעה מצויים בסמכותו העניינית. בהחלטתי מיום 30.5.2023 קבעתי כי הרכיב שנותר בכתב התביעה נתון לסמכותי העניינית מכוח סעיף 71 לחוק המקרקעין.
12. ביום 20.7.2023 התקיים דיון נוסף אליו התייצב הנתבע ללא עורך דינו. במסגרתו הצהיר הנתבע כי התחיל את עבודות הבנייה. התובע מצידו הצהיר כי הוא לא מתנגד לבנייה אלא מבקש לשנות את התוכנית בעניין מספר החלונות וגודלם המהווים לטענתו פגיעה בחזית הבית המשותף ופגיעה בפרטיות. עוד נטען ע"י התובע שהנתבע לא התייחס לעניין זה בכתב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/450/2022
מס' בקשה: 4/294/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הגנתו. כמו כן, התובע הזכיר כי הוא הגיש התנגדות (שנדחתה) לתוכניות בוועדה המקומית וכן הוגש ערר, ואולם וועדות התכנון קבעו כי טענותיו הן במישור הקנייני ולא התכנוני ומשכך הגיש את התביעה לפני המפקח על רישום מקרקעין לו נתונה הסמכות העניינית בעניין הנדון. עוד נטען, כי הנתבע החתים את בעלי הדירות מבלי שהוסבר להם על פתיחת החלונות ושינוי חזית הבית המשותף. הנתבע מצידו שב וטען כי טענות התובעים נדחו בוועדות התכנון שלא מצאו כי יש בתוכניות כדי לשנות את פני חזית הבית המשותף.

13. במעמד הביקור במקום שנערך ביום 12.7.2023 הצעתי לצדדים הצעת פשרה שהועלתה גם כן לפרוטוקול וביקשתי מהצדדים להידבר אודותיה, וזאת לאחר שהצדדים הביעו נכונות להידבר לגבי אותה הצעה. למרבה הצער לא התקיימה הידברות של ממש ועל כן ההצעה לא הבשילה לכדי הסכם, חרף ניסיונות חוזרות ונשנים מצדי להביא את הצדדים להסכמות (גם לאחר שמיעת הראיות והסיכומים).

14. לאור האמור לעיל נקבע דיון הוכחות ליום 13.8.2023.

הבקשה לצו מניעה

15. ביום 23.7.2023 הגישו התובעים בקשה לצו מניעה זמני "בכל הקשור לביצוע עבודות בהיתר לקביעת חלונות חיצוניים בהרחבה". בבקשה נטען, בין היתר, שהנתבעים לא שיתפו פעולה עם הצעת הפשרה לאחר הביקור במקום ומנגד ממשיכים במלוא הכוח בביצוע עבודות ההרחבה תוך כוונה להביא למצב של מעשה עשוי בעניין החלונות.

16. בתגובת הנתבעים לבקשה למתן צו מניעה, נטען כי הבקשה הוגשה באיחור ניכר לאחר שהתובעים כבר ידעו שבידם של הנתבעים היתר בניה כדין וחודשים רבים לאחר שכבר החלה הבניה. משכך, הנתבעים פעלו כדין כשהחלו בבנייה על מנת לסיים את העבודות לפני החגים ובכדי להימנע מעלויות נוספות. לגופם של דברים שבו הנתבעים וטענו כי טענות התובעים נדחו בוועדות התכנון וכי שינוי מבנה החלון כעת יאלץ את הנתבעים לבצע שינוי של ההיתר על כל הכרוך בכך.

17. ביום 31.7.2023 התקיים דיון בבקשה במסגרתו ניסיתי גם כן להביא את הצדדים להסכמות ובהסכמת הצדדים ניתן צו מניעה להמשך העבודות.

דיון הוכחות

18. ביום 13.8.2023 התקיים דיון הוכחות על סמך תיק המוצגים שהגישו הצדדים. מטעם התובעים העידו התובעים עצמם, ובנוסף גם סיוון שורק ואלון צדוק, שהינם בעלי דירות במבנה הסמוך ברחוב הזוהר 12 (שורק בדירת הגן וצדוק בקומה השנייה מול דירת הנתבעים; להלן ובהתאמה: **שורק וצדוק**). מטעם הנתבעים העידו מר רונן דנין, הקבלן שמבצע את העבודות בדירת הנתבעים והנתבע עצמו. יצוין, כי במסגרת תיק המוצגים הגישו התובעים תצהירים של מספר בעלי דירות בבית המשותף לפיהם הם מתנגדים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/450/2022
מס' בקשה: 4/294/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לעבודות כפי שהן, מאחר שיש פגיעה בחזית הבית המשותף וזאת על אף שהתובעים הבטיחו להם כי לא תהיה פגיעה כאמור. כמו כן, התובעים הגישו חוות דעת אדריכלית אך הם לא זימנו לעדות את המצהירים הללו או את עורכי חוות הדעת. גם הנתבעים הגישו מכתבים (שלא בצורת תצהיר) של בעלי דירות המאשרים את הסכמתם לביצוע העבודות וכן שהם מודעים לגודל החלונות לפי התוכנית.

19. הצדדים סיכמו את טיעוניהם בעל פה בסיום הדיון ועל אף שהתבקשו להגיע להסכמות על סמך הנאמר בסיום הדיון הם לא השכילו להגיע לעמק השווה ועל כן נותר כעת להכריע בתביעה.

דיון והכרעה

20. טענת התובעים היא, איפוא, כי הוספת החלונות בהתאם להיתר פוגעת בחזות קירות הבית המשותף וכן יש חשש של ממש כי ריבוי החלונות וגודלם יגרמו לפגיעה ממשית בפרטיות התובעים וממילא בירידת ערך דירתם. יצוין, כי טענות דומות נשמעו על ידי שורק וצדוק אשר לא הגישו תביעה מטעמם נגד הנתבעים. מנגד, הנתבעים תומכים יתדותיהם בהיתר הבניה שניתן כדיון, בכך שוועדות התכנון דחו את טענות התובעים בדבר השינוי בקירות חזית הבית המשותף וכן שלא הוכחה פגיעה בפרטיות התובעים יותר ממצב הדברים הרגיל בדירות גן.

21. שתי הנחות המוצא שאין עליהן מחלוקת בענייננו הן כלהלן: שהנתבעים רשאים לבצע עבודות להרחבת דירתם על פי היתר (יצוין כי גם התובעים אינם מתנגדים להרחבה) וכן שהחלונות מושאי התביעה מצויים בקירות החיצוניים של הבית המשותף המהווים רכוש משותף (הגדרת "רכוש משותף" בסעיף 52 לחוק המקרקעין; ע"א (חי') 21/74 סמואל נ' לוי, פ"ד כט(2) 39, 45 (1974) (להלן: **עניין לוי**); תיק (מפקח על רישום מקרקעין ת"א) 407/02 **מרדכוביץ' נ' נציגות הבית המשותף בשד' ירושלים 108 רמת גן** (18.12.2002)). בהינתן האמור, אין מקום לדון בשאלת הזכות של הנתבעים להרחיב את דירתם, והדיון מתמקד בשאלת השינויים האפשריים ברכוש המשותף נוכח הוספת החלונות, וזאת בהתאם להוראות סעיף 2 לתקנון המצוי החל על הבית המשותף מכוח סעיף 64 לחוק המקרקעין.

האם נגרמת פגיעה ברכוש המשותף כתוצאה מהוספת החלונות במסגרת עבודות ההרחבה?

22. סעיף 2(א) לתקנון המצוי קובע כך (ההדגשה הוספה – א"ש):

(א) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/450/2022
מס' בקשה: 4/294/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" –
לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת
גמר הבניה.

העולה מן הסעיף כי כל פגיעה ברכוש המשותף כתוצאה מעבודות בדירה אחרת צריכה להיעשות בהסכמה של האסיפה הכללית, כאשר הפסיקה פירשה את המונח "פגיעה ברכוש המשותף" באופן רחב – פגיעה מכל סוג שהוא, ואין כל נפקות לשאלה אם מדובר בפגיעה גדולה או קטנה או שניתנת לפיצוי (ע"א 429/80 גרפינקל נ' ארליך, פ"ד (4) 147-148 (1983); תא (ת"א) 2113-04 **ציפורה אשכנזי נ' מאיר חג'ג'**, בפסקה 25 (3.11.2014)).

23. במקרה דנא, לאחר ביקוריי במקום ומעיון בתמונות שצורפו לתיקי המוצגים של התובעים נמצאתי למד כי החלונות המתוכננים במסגרת עבודות ההרחבה שונים בתכלית השינוי מחזות הקירות החיצוניים בבית המשותף. לענין זה יש להשוות את הבניה במסגרת ההרחבה לתוספת שכבר נעשתה בדירת התובעים, ולהיווכח כי בצד המערבי של התוספת בדירת התובעים אין כלל חלונות בעוד שבאותו צד בדיוק מעל דירת התובעים מתוכנן חלון בגודל של 1.45X1.05 מטר. כמו כן, במסגרת העבודות בדירת התובעים מתוכננים שני חלונות מעל כיורי המטבח בקיר המערבי של הבית המשותף, בעוד שאין לאורך כל הקיר המשותף חלונות מעין אלה. גם די להיווכח שבחלק הצפוני של הבית המשותף קיימים חלונות לחדרי שירותים בגדלים של 0.60 מטר המצויים בצורה אנכית וישרה לאורך הקיר המשותף. זאת, לעומת חלון חדר השירותים והמקלחת במסגרת עבודות ההרחבה שגודלו הצפוי הוא כמעט פי שניים - 1.20X1.05 מטר. לנוכח האמור לעיל ברי, כי הוספת חלונות בגודל שאינו משקף את חזות הקירות המשותפים בבית המשותף מהווה פגיעה בנראות וממילא פגיעה "בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהייתה בעת גמר הבניה".

24. הנתבעים, מנגד, הסתמכו על כך שגם החלונות בדירות הגג (קומה ד) שונים בגודלם מיתר החלונות בבית המשותף ועל כן החלונות שמבקשים לפתוח בקיר המשותף לא ישנו את מראה פני הקיר. ואולם, התובעת בעדותה הבהירה שבכל המבנים בבית המשותף אין דמיון בין חזית דירות הגג ובין חזית הדירות האחרות (עמ' 9 לפרוטוקול, שורות 13-15) ועדות זו לא נסתרה על ידי הנתבעים.

25. הנתבעים גם תומכים יתדותיהם בצילומים של בית משותף סמוך אותם צירפו לתיק המוצגים ובו נפערו חלונות גדולים במיוחד. ואולם, אין בכך כדי לסייע לנתבעים אשר צריכים להראות כי חזית הבית המשותף מושא התביעה, לא תשתנה כתוצאה מההרחבה. מנגד, התובעים טענו כי ביתר המבנים בבית המשותף בהם נעשו הרחבות, חזית הקירות המשותפים נותרה כשהיתה, ולענין זה הביאו בין היתר לדוגמה את התוספת שנעשתה ברחוב קדם 33א. במסגרת ביקורי הנוסף במקום סיירתי בין המבנים, וככל שידי השיגה לא הבחנתי במבנים בהם אין אחידות בחזית הבית המשותף ובמיוחד בגודל החלונות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/450/2022
מס' בקשה: 4/294/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ובמיקומם. כך, לדוגמה, במבנן בקדם 33א אליו הפנו התובעים (ראו עדותה של התובעת בעמ' 9 שורות 13-15 לפרוטוקול), ככל שירדתי לסוף דעתם, הבחנתי בתוספת המדוברת (אותה ניתן להבחין בין היתר באמצעות שינוי בגווני הפסיפס) ומצאתי כי החלונות בתוספת זהים לאורך כל החזית, כפי שניתן להבחין בתמונה להלן:



26. כמו כן, הנתבעים סומכים על החלטת הועדה המקומית מיום 29.5.2022 אשר קבעה (בסעיף ב להחלטה) כי לא נמצאו סימוכין תכנוניים של פגיעה בנראות חזית המבנה בעקבות החלון המבוקש. ואולם, באותה נשימה קבעה הועדה שלתובעים טענות קנייניות ונזיקיות שאינן בתחום סמכותה, והרי שהטענה הקניינית היא זו שעומדת להכרעה במסגרת פסק דין זה. והעיקר הוא – שוועדת התכנון בחנה את התנגדות התובעים לבקשה להיתר ב"משקפיים" תכנוניות ולא במישור הפגיעה הקניינית הפוטנציאלית, ועל כן הנתבעים אינם יכולים להסתמך על קביעות אלה כמו גם על עצם מתן ההיתר (ראו: תיק (מפקח על רישום



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

**מס' תיק: 4/450/2022
מס' בקשה: 4/294/2023**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מקרקעין פ"ת) 419/22 נציגות הבית המשותף ברחוב תכלת 2 הוד השרון נ' חדד, פסקאות 47, 49 ו-52 והאסמכתאות שם (4.6.2023).

27. העולה מן האמור כי הוכחה פגיעה בחזות החיצונית והאחידה של הקירות החיצוניים המהווים רכוש משותף ולא עלה בידי הנתבעים להפריך עובדה זו.

האם נגרמת לתובעים פגיעה בדירתם כתוצאה מכריית החלונות?

28. אמנם אכן, צודקים הנתבעים בטענתם כי התובעים רכשו דירת גן ביוזעם שיכולים להיות חשופים לדירות העליונות ובכלל זה לדירת הנתבעים. למעשה, גם התובעים אינם מתכחשים לעובדה שבבית משותף תיתכן פגיעה בפרטיות בדירת הגן, כפי שעולה מחקירתו הנגדית של התובע (עמ' 12 לפרוטוקול שורות 25-28):

ש: הייתי רוצה להבין כשאתה רכשת את דירת הגן שלך האם מתוך הסכם המכר שלך האם קיבלת איזה שהוא מצג שיש לך פרטיות בתוך הגן בתוך הדירה.

ת: לא

ש: כאשר אתה טענת לפגיעה בפרטיות האם פעלת מול חברך בבניין להגדיר מה פוגע בפרטיות עשית תיאום ציפיות עם דיירים?

ת: לא

כמו כן, מאחר שגם התובעים הרחיבו את דירתם הם שבו והדגישו כי הם אינם מתנגדים להרחבת דירת הנתבעים, אלא שלטענתם מספר החלונות וגודלם בהתאם להיתר אינם מידתיים ביחס לפגיעה בפרטיותם (שם, שורות 29-40):

ש: זאת אומרת שהרצון שלך לפרטיות גוברת על רצון לפרטיות של אחרים

ת: ממש לא. אם מר שוהם היה מגיע לפני ומדבר איתנו על התביעה אז היינו מדברים אבל הוא בחר לדלג עלינו מהשיקולים שלו. אין לי מושג למה.

...

ת: שאל אותי כבוד המפקח איך אני רואה את הבניין ואמרתי לו 1 ל – 1 כמו אצלי. אמרתי שאפשר לפתוח חלון כמו שאר הבניינים. הוא רוצה שיהיו לו 2 כיווני אויר אפשר היה להגיע למשהו. אמר כבוד השופט שאפשר להגיע לפשרה אבל אנחנו לא שם.

לשאלת המפקח: יש את מה שכתב בחוות דעת אדריכלית שדיברנו עליה שהוא אומר שאם הולכים אחד לאחד שיהיה לו חלון למטה אבל הוא אומר שיותר הגיוני תכנוני לאשר את החלון המערבי. אני מציג את התכנית. זה החלון ה – 2.80 שאפשר להקטין אותו פה או שהאדריכל אומר תכנונית להגדיל את החלון

ש: האם אתה חושב שלהוציא צו מניעה זאת הפעולה שהיתה צריכה להיות ויכולת לעשות את זה הרבה לפני

ת: לא רציתי להגיע לשם ואם לא היו משחקים של לקבל את כתב התביעה או לא לקבל את כתב התביעה אז היינו אחרי הכלי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/450/2022
מס' בקשה: 4/294/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להשלמת התמונה יצוין כי הטענה לפגיעה בפרטיות נטענה גם על רקע טענות שונות של התובעים נגד הנתבעים על השלכת חפצים שונים מדירתם לעבר דירות הגן שגורמת להם לחוסר נוחות ואף למפגעים שונים, טענה שהוכחה על ידי הנתבעים (עדות הנתבע בעמ' 15 לפרוטוקול, שורות 27-30).

29. סעיף 2(ב) לתקנון המצוי שעניינו בשינויים בדירה שפוגעים בדירה אחרת, כלהלן:

(ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמה של בעל הדירה האחרת.

בדומה לפגיעה ברכוש המשותף כתוצאה מעבודה בדירה אחרת, גם לעניין הפגיעה בדירה אחרת כתוצאה מאותה עבודה העניקה הפסיקה פרשנות מרחיבה. קרי, די בפגיעה מכל סוג שהוא כדי להצריך את הסכמתו של בעל דירה אחרת לאותם שינויים או תיקונים (ראו: עניין לוי, שם; ע"א 515/65 רבובסקי נ' גלסברג, פ"ד כ(2) 290 (1966)). מנגד, יש לזכור שבבית משותף עסקינן בו זכות הבעלות בדירות שונה מזכות הבעלות הקלאסית מאחר שהיא מושפעת מהמבנה של הבית המשותף ולזכויות אחרים בו:

"התפישה היא שזכויות הקניין בבית המשותף עוצבו מלכתחילה באורח שונה מזה של זכות בעלות במובן ה'קלאסי' (שהוגדרה כזכותו של אדם לעשות ולא לעשות בקניינו כרצונו), כך שבעלי הדירות מוותרים על חלק מהאוטונומיה הקניינית הקנויה להם ומקנים חלק מזכויותיהם למסגרת השיתופית המתמשכת והקבועה. דפוס זה מצר את תוכנה של זכות הקניין הנפרדת ברכוש המשותף כדי להתאימה לתכונות הייחודיות של הבית המשותף. כך, בנסיבות מסוימות ניתן להגביל את יכולתו של המיעוט לכפות את רצונו על הרוב, גם אם משמעות הדבר היא פגיעה בזכויותיו הקנייניות של המיעוט ברכוש המשותף" (רע"א 1462/10 דוד עטייה נ' ליאור שגיא, בסעיפים 14-15 (02.08.2012) הובא בהקשר דומה בתיק המפקח על המקרקעין (רחובות) 95/19 מוכתר טל נ' אדי שולמן, בפסקה 15 (29.04.2021); וראו גם: רע"א 7112/93 צודלר נ' יוסף, פ"ד מח(5) 55 (1994)).

30. לטעמי עולה הן מלשון התקנון המצוי, הפסיקה והן מטענות התובעים בעניין דנא, כי בסופו של יום מדובר במלאכת איזון בין זכותו של בעל דירה להרחיב את דירתו ולבצע שינויים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/450/2022
מס' בקשה: 4/294/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בדירה בהתאם להיתר ובין זכותם של בעלי דירות אחרים בבית המשותף שלא תיווצר פגיעה בזכותם הקניינית בשימוש בדירתם. יצוין כי התובעים לא טרחו להגיש חוות דעת בעניין הפגיעה הנטענת, כגון חוות דעת שמאית שתראה כי ערכה של הדירה יירד כתוצאה מהחלונות. עם זאת, סמוך לפני הדיון הגישו התובעים חוות דעת אדריכלית הנוגעת לפגיעה האמורה הן לדירת התובעים והן לדירות שורק וצדוק בבניין הסמוך. התובעים לא דאגו להתייבבותו של האדריכל לחקירה שלא בהתאם לקבוע בתקנה 87(ח) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן: **התקנות**) וממילא מנעו מהנתבעים לחקור את המומחה על חוות דעתו. משכך, לא מצאתי ליתן משקל לחוות דעת זו. מנגד, מביקורי במקום בדירת התובעים ובדירת הנתבעים בחנתי היטב את שאלת הפגיעה בדירת התובעים ובאתי לכלל מסקנה כי מספר החלונות וגודלם אכן מהווים פגיעה בדירת התובעים באופן אשר מגדיל את הסיכון באפשרות של התובעים להתבונן אל שטח גינת דירות התובעים באופן המאפשר "שליטה" על הגינה לאורך כל כיווני הגינה. זאת, שכן נכון להיום – טרם השלמת הבניה, אין לנתבעים אפשרות של ממש להתבונן לעבר החלק המערבי של הגינה, ואילו לאחר עבודות ההרחבה, ייפגעו חלונות הן במטבח והן בחדר השינה בחלק המערבי שיאפשרו הסתכלות לעבר חלק זה של גינת התובעים. גם בחלק הצפוני, לא ניתן להתעלם מכך שפתיחת שני חלונות בגודל 1.20X1.05 מטר ו- 1.45X1.05 מטר מגדילה את האפשרות לפגיעה כאמור. רוצה לומר, שכתוצאה מההרחבה בדירת הנתבעים, ייווצר מצב בו גינת דירת התובעים תיוותר חשופה לכמעט כל חלקי דירת הנתבעים, וזאת ביחס למצב היום, וזאת באופן המהווה פגיעה בדירת התובעים.

31. יוער, כי במסגרת עדותם טענו שורק וצדוק לפגיעה בדירותיהם (המצויות בבניין הסמוך ברחוב נחל זוהר 12), ואמנם לא ניתן להתעלם מעובדת התקרבות הפיזית של דירת הנתבעים לדירות אלה כתוצאה מההרחבה והנוק האפשרי בשל פתיחת החלונות. ואולם, משעה ששורק וצדוק לא צורפו להליך כתובעים איני רואה לדון בפגיעה האמורה.

32. מכל מקום, העולה מן האמור, שעלה בידי התובעים להראות פגיעה מסוימת בדירתם (בשטח הגינה הצמודה לה) כתוצאה מפתיחת/הוספת החלונות, הגם שפגיעה זו לא נתמכה בחוות דעת מקצועית ולא כומתה בערך כלכלי. כמו כן, אין מחלוקת שהתובעים לא נתנו הסכמתם לשינויים בדירת הנתבעים הגורמים לפגיעה בהם, והראייה שהתובעים לא חתמו על הבקשה להיתר בנייה ונקטו בהליך זה נגד הנתבעים בסמוך לאחר מתן ההיתר ודחיית הערר.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

**מס' תיק: 4/450/2022
מס' בקשה: 4/294/2023**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

האם בידי הנתבעים הסכמה של האסיפה הכללית לשינויים המבוקשים?

33. כזכור, לפי סעיף 2(א) לתקנון המצוי, "בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף... אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות". אין מחלוקת כי בענייננו לא כונסה האסיפה הכללית וממילא היא לא אישרה את הפגיעה האמורה ברכוש המשותף.

34. במקום אחר קבעתי כי מקום בו ניתנה הסכמה מפורשת בכתב לפגיעה ברכוש משותף אין צורך בכינוסה של האסיפה הכללית:

" בהינתן האמור אני סבור כי די בכך כדי להראות שהייתה הסכמה בכתב לבנייה כפי שהופיעה בבקשה ובתכנית שצורפה לה. בהקשר לכך אציין כי אני סבור שהנתבעים אינם צריכים להראות כי ניתנה הסכמה מפורשת נפרדת מהחתימה על הגרמושקה לה מצורפת תכנית ההיתר, זאת מאחר שהסכמה שכזאת היא הסכמה מפורשת בכתב של בעלי הדירות ואין בדין חובה לקבל הסכמה נפרדת באמצעות האסיפה הכללית (ראו: ת"א (י-ם) 2998/04 **כולל אברכים מצוינים נ' אבנצור חביב אורי** (25.7.2005); מפקחת על רישום מקרקעין (ח"י) 87/11 **גבריאלי נ' בוזגלו** בפסקה 43 והאסמכתאות שם (7.12.2011)). מכאן, כי הנתבעים עמדו בנטל להראות כי קיבלו הסכמה של בעלי הדירות ברוב הדרוש לצורך בניית הממ"ד (תיק (מפקח על רישום מקרקעין חולון) 203/21 **פרידריך נ' חרמון**, בפסקה 34 (14.8.2022))"

במקרה דנא הנתבעים סומכים על חתימותיהם של בעלי הדירות על גבי הגרמושקה לבקשה להיתר, המהוות לטעמם הסכמה לפגיעה ברכוש המשותף. ואולם, הנתבעים לא טרחו לצרף את הגרמושקה לתיק, וכל שצורף לתיק המוצגים היה העתק חלקי בלבד של החתימות על גבי הגרמושקה. בנסיבות אלה סבורני שיש ליתן משקל קטן לראייה, שכן אין ידיעה על איזו תוכנית חתמו בעלי הדירות והאם ניתן היה להבחין בנקל בפגיעה האמורה ברכוש המשותף. כך, למשל, העידה גבי שורק ועדותה היתה מהימנה עליי, כי הנתבעים החתימו אותה על תוכנית שלא ניתן היה להבין ממנה אלו חלונות יפתחו בתוספת הבנייה ומה יהיו מידותיהם של אותם חלונות, שכן לדבריה, התוכניות שהוצגו לה "הן תכניות דומות (לתוכנית שהוצגה בהליך – א"ש), אין זהות באיך שהן מופיעות. אני לא ראיתי בהרחבה משהו שיכול לסמן לי על גובה. לכן הייתי בטוחה שה – 2.80 זה קיר וזאת ההמשך של התכנית. הדירה המקבילה היו דירות כהים ופה הקירות שקופים. אין פה את הקווים המקווקים שאתה רואה פה. יש פה חדר שירותים וחדר שינה. אין פה חלון וגם פה אין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/450/2022
מס' בקשה: 4/294/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- חלון" (עמ' 5 לפרוטוקול, שורות 40-44). הנה כי כן, למצער, יש ספק רב האם החתימות שהוצגו מתייחסות לתוכניות עדכניות או כאלה שניתן היה להבחין בהן אודות החלונות שיפתחו. כמו כן, מדובר בצילום חסר וחלקי גם של החתימות שכן לא ניתן להבחין בבירור מי החותמים ובחלק מהם מה כתובתם.
35. לא נעלמה מעיני טענת הנתבעים שלא יכלו לקבל לידיהם את הגרמושקה המקורית מידי המועצה בשל סיבות פנימיות של המועצה, אך אין בכך כדי לרפא את המחדל באי הגשת המוצג המהווה ראיה מרכזית לטענתם כי ניתנו הסכמות כדין.
36. מעבר לאמור, עיון בדף החתימות שצורף לתיק מוצגי הנתבעים מעלה שמשפחת שורק כתבה במפורש לצד חתימתם כי "מסכימים כל עוד עומדים בתקן הבנייה של המועצה+ נשמרת חזות בניין אחידה". לכך יתווסף גם ההתנגדות העקרונית של התובעים בעטייה סירבו לחתום על הבקשה להיתר. סבורני שבנסיבות אלה, לא עלה בידי הנתבעים להראות כי קיבלו הסכמה פוזיטיבית של הרוב הדרוש של בעלי הדירות לפגיעה ברכוש המשותף. כמו כן, בהינתן כי היתה ידועה לנתבעים התנגדות של מי מבעלי הדירות לשינוי חזית הבית המשותף היה מוטל עליהם הנטל לבוא ולכנס את האסיפה הכללית של הבית המשותף על מנת לקבל את הרוב הדרוש לפגיעה כאמור, חרף התנגדות משפחות שורק ושטרן לפגיעה האמורה.
37. יוער, כי במסגרת תיק מוצגיהם הגישו הנתבעים הצהרות משורבטות של 15 בעלי דירות המסכימים לשינוי ברכוש המשותף, שאינן ערוכות כדין, ללא כל אימות חתימה ומבלי שהנתבעים טרחו להעידם. מטעם זה לא מצאתי לתת כל משקל להצהרות אלה, מה עוד שבכל מקרה לא מדובר במספר חתימות המהווה רוב לשינוי כאמור. מנגד, גם מטעמים של התובעים הוגשו תצהירים ערוכים של בעלי דירות המתנגדים לשינויים ברכוש המשותף כתוצאה מהעבודות, אך גם התובעים לא טרחו להעיד את אותם מצהירים ולא מצאתי ליתן משקל גם לתצהירים אלו, מה עוד שלאור התוצאה שהגעתי אליה לעיל אין בהם כל צורך.
38. לסיכום, הנתבעים לא הציגו כל ראיה להסכמה פוזיטיבית של רוב בעלי הדירות לשינויים ברכוש המשותף, אם בדרך של קבלת החלטה במסגרת האסיפה הכללית כלשון החוק ואם בדרך של הצגת חתימות על תוכנית עדכנית ממנה עולה בבירור הפגיעה הצפויה. משכך, אני קובע כי לא ניתנה הסכמה לשינוי ברכוש המשותף וממילא אין לאשר את העבודות תוך פגיעה בחזות הבית המשותף.

התוצאה האופרטיבית

39. כפי שצוין לעיל, התובעים אינם מתנגדים לעצם עבודות ההרחבה ולפתיחת חלונות כתוצאה מההרחבה. לשאלתי במסגרת הסיכומים מה ההצעה האופרטיבית של התובעים, הם סמכו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/450/2022
מס' בקשה: 4/294/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ידיהם על חוות הדעת האדריכלית שצירפו לתיק המוצגים (ללא שהביאו את עורך חוות הדעת לעדות) וסיכמו את עיקריה כלהלן:

הבקשה שלנו היא שהמצב יהיה כפי שהוא בקומת הקרקע כאשר יש את החלון המטבח הצידי שאין אותו בשום מקום בהרחבה ואנחנו מבקשים שהחלון הזה יבוטל. מבקשים לצמצם את חלון החזית לפי החלטת ביהמ"ש. לגבי חדר השירותים יש פה פגיעה קשה. אנחנו דובקים בגישת האדריכל לבטל את החלון הצפוני ולפתוח יותר את החלון המערבי למרות שלמטה בתוספת בניה אין לנו חלון פתוח.

על עמדתם זו חזרו התובעים גם במסגרת תגובתם להצעת הנתבעים לפשרה מיום 20.8.2023.

40. אומר בתמצית, כי בהינתן העובדה שהוספת החלונות תפגע בחזית הבית המשותף ובהעדר חוות דעת קבילות בנושא מטעם הצדדים, יש קושי לקבוע מהי אותה "פגיעה בחזית החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה", כלשון התקנון המוסכם שבתוספת לחוק המקרקעין. בעניין זה, לא מצאתי לקבל את דרישת התובעים ככתבה וכלשוניה, שעיקרה ביטול החלונות בחלק הצפוני תוך הגדלת החלון המערבי. הצעה זו אינה עולה בקנה אחד עם חזות הבית המשותף לאחר ההרחבה בדירת הנתבעים במסגרתה קיימים שני חלונות בחלק הצפוני ואין כלל חלונות בחלק המערבי (בשטח התוספת). כמו כן יש לקחת בחשבון שאחד החלונות בצד הצפוני בהרחבת הנתבעים הוא חלון גדול במיוחד בגודל של פתח כניסה (0.80X2.10 מטר). בנוסף, הבאתי בחשבון את העובדה כי החלונות המדוברים מצויים בחדר השינה של הנתבעים וחלק מהחלונות בצד המערבי הם חלונות של המטבח.

41. משכך, ונוכח התוכנית שהוצגה, יחד עם התרשמותי הבלתי אמצעית בביקורי במקום ובשים לב לצורך באחידות מסוימת עם תוספת הבנייה בדירת התובעים ובשים לב לפגיעה בדירת התובעים כתוצאה מריבוי החלונות וגודלם, הגעתי לכלל מסקנה שיש להורות על שינוי פתחי החלונות בדירת הנתבעים כלהלן:

- א. ביטול החלון הצדדי היוצא ממטבח דירת הנתבעים שגודלו 0.80X1.05 מטר.
- ב. הקטנת חלון חדר השירותים והמקלחת לגודל סטנדרטי בבית המשותף – 0.60X0.60 מטר.
- ג. הקטנת אורך החלון בצד הצפוני של התוספת בדירת הנתבעים ל-1.50 מטר.
- ד. חלונות המטבח והתוספת בחלק המערבי יותרו כפי שהם.

שינויים אלו יעשו בהתאם להיתר בניה כדין ובכפוף לשיקול דעתן של ועדות התכנון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/450/2022
מס' בקשה: 4/294/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

42. יוער, כי לא בנקל הגעתי לכלל מסקנה שיש להותיר את החלונות בחלק המערבי של התוספת, מאחר שבחלק התוספת בדירת התובעים אין חלונות בחלק המערבי. ואולם, מסקנה זו הגעתי בשל הצורך "לקזז" עם שטח החלונות בחלק הצפוני של תוספת הנתבעים ובהינתן כי מדובר בחדר שינה המצריך יותר פתחי אוויר מחדר רגיל.

43. לסיכום, אני מקבל את התביעה באופן זה, שנאסר על הנתבעים לבנות חלונות בהתאם להיתר שלא לפי המפרט שנקבע לעיל, בפסקה 40. תוך 60 יום מהיום הנתבעים יגישו בקשה חדשה לוועדה המקומית לשינוי ההיתר/קבלת היתר חדש בהתאם למפרט לעיל ועד אישור התוכניות בהתאם לשיקול דעת ועדות התכנון, חל איסור על הצבת חלונות שקופים בפתחים הנ"ל (ניתן להציב חלונות "חלביים" בלבד).

לקראת חיתום

44. כפי שתיארת לעיל, נעשו על ידי ניסיונות רבים להביא את הצדדים להסכמות. זאת, בהינתן כי בסופו של יום לנתבעים היה היתר בנייה כדין וניסיתי ככל יכולתי שלא יצטרכו להגיש בקשה חדשה להיתר וכן שהנתבעים החלו בבנייה ולא התבקש צו מניעה אלא בשלב מאוחר של ההליך. זאת, על אף שלאורך כל הדרך הנתבעים היו מודעים להתנגדות התובעים לבניה ואף על פי כן החלו בבניית התוספת מבלי להידבר עם התובעים ויתר בעלי הדירות הרואים עצמם נפגעים כתוצאה מהבניה. לצערי הרב הצדדים לא השכילו להגיע להבנות וחרף אמירות ברורות בסיום ההליך הנתבעים לא הראו נכונות של ממש להציג לתובעים תוכנית חלופית שהיתה מניחה את דעתם, והסתפקו בהצעה חד צדדית שלא ירדתי לסופה. בנסיבות אלה לא היה מנוס מלהגיע להכרעה שיפוטית, הגם שתצריך מהנתבעים שינוי תוכניות על כל המשתמע מכך.

45. בהתאם לתקנה 152 לתקנות, חלה חובה על הערכאה השיפוטית לפסוק הוצאות בתום הדיון, אלא אם קיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות. משהתובעים זכו ברכיב מסוים בתביעתם היה מקום לפסוק לטובתם הוצאות. ואולם, משעה שחלק מרכיבי כתב התביעה נמחקו ומשההליך לא התנהל באופן מיטבי (בין היתר מאחר שהתובעים בחרו לייצג את עצמם) וכן על מנת שהצדדים יוכלו לחיות זה לצד זה בשלום, במיוחד ערב הימים הנוראים, ועל אף פסק הדין לאפשר להגיע לכדי הבנות מכאן ולהבא, סברתי כי לא נכון להטיל הוצאות על הנתבעים וכל צד יישא בהוצאותיו (תקנה 152 לתקנות).

ניתן היום, ו' אלול תשפ"ג, 23 באוגוסט 2023 בהעדר הצדדים.


אורי שלומאי
מפקח על רישום מקרקעין
חולון